莱阳万第烟台龙大养殖有限公司
“8·15”一般中毒瞒报事故调查报告

莱阳市政府事故调查组

2023年7月17日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）事故核查经过 3
（四）事故发生经过 3
（五）事故现场情况 5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 5
（七）其他情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故信息接报情况 5
（二）事故现场应急处置情况 5
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 6
三、事故原因分析 7
（一）直接原因分析 7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 7
（三）其他可能因素排除 7
（四）间接原因分析 8
四、有关责任单位存在的主要问题 8
（一）事故单位 8
（二）有关单位 8
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 8
（一）建议免予追究责任人员 8
（二）对有关公职人员的处理建议 9
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 9
（四）其他处理建议 11
六、事故主要教训 12
七、事故整改和防范措施 12
（一）全面落实企业安全生产主体责任 12
（二）严格落实行业和属地监管责任 12
（三）强化生产安全事故报告宣教 13

莱阳万第烟台龙大养殖有限公司
“8·15”一般中毒瞒报事故调查报告

2019年8月15日16时许，烟台龙大养殖有限公司猪舍清理过程中发生一起中毒事故，造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失约145万元。事故发生后，烟台龙大养殖有限公司未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告，构成瞒报。

2022年3月，根据烟台安委会办公室《转发省安办关于进一步做好审计发现瞒报漏报事故问题整改工作的补充通知》、山东省安委会办公室《关于进一步加强审计发现瞒报漏报事故问题整改工作的通知》等有关要求，经与市人社局对接，对照工伤认定记录，经相关部门初核，该起事故属实。2022年4月7日，莱阳市人民政府成立了由应急局、农业农村局、公安局、总工会、万第镇政府等有关单位组成的莱阳市人民政府龙大养殖“8·15”事故调查组（以下简称事故调查组），特邀检察院、纪委监委派员介入，同时聘请应急管理专家参与，全面展开事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，严格按照“四不放过”的要求，深入开展调查工作。通过现场勘查、查阅有关资料、调查询问有关当事人、综合研判分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了事故上报情况，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，制定了相应的防范

措施。

经调查认定，莱阳万第烟台龙大养殖有限公司“8·15”一般中毒事故是一起因违章操作造成的一般生产安全责任事故，现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

烟台龙大养殖有限公司（以下简称龙大养殖），法定代表人:宫旭杰，统一社会信用代码：91370682783486827P，注册资本:15000万元人民币，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册地址：山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村，经营范围：禽畜（大白猪、长白猪、杜洛克猪）繁育、养殖，育肥猪的采购及销售；收购玉米、小麦。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

龙大养殖下属多个养猪场。龙大养殖崔格庄猪场（以下简称猪场）位于万第镇南崔格庄村村南约3公里，共有15座猪棚，每个猪棚中间是通廊，通廊两边是猪舍。事发的猪舍在猪场的中部，编号C21猪舍（事发时为保育舍，现已改造为产房），长约26米，宽约8米，中间是饲养员走的水泥通道（宽约1米），两边各有20个保育栏位，保育栏位地面是全漏缝地板，地板下面是深约90公分的储粪池，C21猪舍内设有2个通风风机，主要用于猪舍日常通风、清理猪舍通风。事故发生时，猪场的安全生产由万第镇政府负责监管。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.龙大养殖制定了安全生产规章制度、操作规程和安全生产责任制，责任制包括了公司安委会、安委会主任、综合管理中心、安环部、各场（厂）部、主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理机构、专（兼）职安全员、车间（区、线长）主任等安全职责。

2.龙大养殖制定了本单位的生产安全事故应急救援预案，其中包括有限空间专项应急预案，明确了发生生产安全事故上报的时间、流程。

（三）事故核查经过

2022年3月，根据烟台安委会办公室《转发省安办关于进一步做好审计发现瞒报漏报事故问题整改工作的补充通知》、山东省安委会办公室《关于进一步加强审计发现瞒报漏报事故问题整改工作的通知》等有关要求，经与市人社局对接，对照工伤认定记录，莱阳市安委会办公室联合公安、工会、应急、农业农村、万第镇政府等，调取120出诊记录、死亡证明等原始资料，经相关部门初核，该起事故属实。

（四）事故发生经过

根据龙大养殖管理要求，冲栏作业[1]是猪场的有限空间作业。

C21猪舍之前进行了冲栏作业，因新进一批猪需要入栏，猪

[1] 冲栏作业：猪舍的猪转出或者出栏后，需要打开粪塞，将储粪池内的猪粪通过排污管道排到猪场的污水站，然后再对猪舍进行冲洗，冲洗的过程就叫“冲栏”。

场安排对C21猪舍进行二次冲栏[2]。

2019年8月15日上午10时左右，猪场电工、兼职安全员荆学强按规定办理了有限空间作业许可证，荆学强作为有限空间作业监护人员，冲栏岗位人员崔建成、李智达为作业人员；作业许可证办理完成后，崔建成、李智达领取防毒面具、雨衣、水鞋、手套、高压水枪等工具后，到C21猪舍进行作业，上午对储粪池进行了粗略冲洗；午休后，13时30分许，继续冲栏，崔建成负责冲刷、李智达负责刮水，荆学强负责监护，崔建成和李智达先是一起冲洗李智达负责的储粪池（1#），李智达打开通风机通风后两人协作完成冲栏；15时30分许，崔建成和李智达返回地面休息，这时荆学强接到北区产房1-10猪舍停电需要马上处理的电话，于是荆学强嘱咐2人注意安全后，离开冲栏现场，到北区去处理停电事宜，崔建成和李智达又继续冲洗崔建成负责的储粪池（2#）；16时许，猪场生产主管宋立新经过猪棚通廊时，隐约听到有呼救声，宋立新一边向其他猪舍员工招呼，一边循着声音走到C21猪舍，看到崔建成和李智达躺在2#储粪池内，宋立新在没有采取任何防护措施的情况下，跳下储粪池，先把近处的李智达扶到漏缝地板口，在随后赶到的其他猪舍员工协助下，把李智达救出2#储粪池，随后宋立新返回去救远处的崔建成，当宋立新将崔建成扶到漏缝地板口时，宋立新失去意识晕倒了，其他猪舍员工合力将崔建成和宋立新救出2#储粪池，并对3人开展

[2] 二次冲栏：冲洗干净的猪舍因闲置时间过长，启用前需再次冲栏，叫做“二次冲栏”。

心肺复苏等急救措施；同时拨打120急救电话，120医护人员到达现场后将3人送医治疗。

（五）事故现场情况

因事故发生在2019年，事故现场已消失、相关影像资料缺失，综合相关笔录及证人证言，事故发生时，C21猪舍2#储粪池通风机处于关闭状态。事故未造成现场设备设施损坏。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、2人受伤，直接经济损失约145万元。

（七）其他情况

事故发生时天气情况正常，现场设备无异常，无次生衍生事故。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

事故发生后，生产区一线人员立即电话报告场长马渭生，马渭生赶到现场后，电话报告龙大养殖综合管理中心副总监宫绍磊，宫绍磊报告综合管理中心总监刘少鹏，刘少鹏和宫绍磊随即赶往医院，同时刘少鹏电话报告龙大养殖法定代表人宫旭杰，宫旭杰当时正在外地出差，接到电话后指示刘少鹏组织对伤者进行全力抢救。龙大养殖未按规定向负有安全生产监督管理职责的部门报告，龙大养殖构成瞒报。

（二）事故现场应急处置情况

猪场生产主管宋立新听到有呼救声后，在没有采取任何防护

措施的情况下，立即跳下2#储粪池，先后把李智达、崔建成扶到漏缝地板口后失去意识，其他猪舍员工合力将3人转移救出2#储粪池，并对3人进行心肺复苏。

马渭生接到报告后立即赶赴现场，途中安排办公室人员拨打120。马渭生赶到现场后，安排人员把宋立新、李智达、崔建成3人从通廊转移到猪棚门口空气流通的地方继续抢救。120到达事故现场后，分别把崔建成、李智达和宋立新送往莱阳中医医院、莱阳中心医院抢救。

（三）医疗救治和善后情况

崔建成经抢救无效于2019年8月15日18时死亡；李智达、宋立新经莱阳中心医院治愈后出院，二人均未构成伤残。

事故发生后，龙大养殖积极与崔建成亲属沟通、协商，次日达成赔偿协议，死者火化，善后工作结束，无不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，宋立新立即将李智达、崔建成从2#储粪池中救出，猪场现场其他员工对中毒的宋立新、李智达、崔建成进行心肺复苏，随后赶到的马渭生组织指挥现场人员将三人从通廊转移到猪棚门口空气流通的地方继续抢救。宋立新违章冒险盲目施救，在救援过程中中毒昏迷，后经治疗痊愈，未造成事故的进一步扩大。龙大养殖现场响应、救援措施存在不足，但未贻误事故救援。

三、事故原因分析

事故直接原因：崔建成在对C21猪舍2#储粪池进行二次冲栏时违章作业，未遵守、落实有限空间作业要求，导致中毒事故发生。

（一）直接原因分析

120初步诊断为其他化学毒气中毒。经调查推断，崔建成对其所负责的2#储粪池进行二次冲栏时没有开启通风机对2#储粪池进行通风，未规范佩戴防毒面具，也没有进行作业环境有毒有害气体检测，贸然作业，造成崔建成、李智达作业过程中中毒，赶到现场救援的宋立新在没有采取相应安全防护措施的情况下，贸然施救，也因吸入有毒有害气体中毒。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

因事故发生在2019年，事故现场已消失。为查清C21猪舍现场有害气体情况及对人体伤害等情况，事故调查期间，山东乾昇检测有限公司和山东金朋检测技术有限公司分别于2022年6月、8月对该企业相似环境进行检测，均未检出有毒有害气体。经检测单位分析，猪舍储粪池中的粪便和尿液长时间堆积情况下，储粪池易形成密闭空间，粪便和尿液发酵过程中易产生硫化氢、氨等有毒有害气体，硫化氢浓度达到较高水平时，可能会对人体造成伤害甚至死亡。

（三）其他可能因素排除

经调查，该起事故排除因设备故障导致事故发生的可能性。

（四）间接原因分析

1.龙大养殖安全生产主体责任落实不到位:龙大养殖落实有限空间作业管理制度、操作规程不到位，对有限空间作业现场安全监督管理不到位,未能及时发现并制止员工二次冲栏时作业前不通风、作业时不规范佩戴防毒面具的违章作业行为;对职工应急救援教育培训不到位,导致职工冒险施救。

2.万第镇政府监督检查不到位,未发现并纠正龙大养殖有限空间作业管理制度、操作规程落实不到位，对职工应急救援教育培训不到位等方面问题。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

龙大养殖落实有限空间作业管理制度、操作规程不到位;对职工应急救援教育培训不到位;未规范执行应急救援预案中发生生产安全事故上报的时间、流程。

（二）有关单位

万第镇政府监督检查不到位,未发现并纠正龙大养殖有限空间作业管理制度、操作规程落实不到位，应急救援教育培训不到位等方面问题。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

崔建成，男，龙大养殖冲栏人员，安全意识不强、对C21猪舍2#储粪池进行二次冲栏作业时，没有开启通风机进行通风，

违章操作，对事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第一百零四条[3]规定，应予追究责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.盖玉桥，中共党员，时任万第镇农业技术站站长，对龙大养殖落实主体责任监督检查不到位，对事故发生负有责任，建议给予批评教育。

2.赵大伟，中共党员，时任万第镇党委委员、副镇长，分管万第镇安全生产工作，对农业技术站职责落实情况监督检查不到位，对事故发生负有责任，建议给予谈话提醒。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故发生有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（1）宫旭杰，龙大养殖法定代表人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，对龙大养殖有限空间作业管理制度落实情况失察，对事故发生负有重要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第九十二条第一项[4]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第一项[5]规定，应当处2018年年收入30%的罚款，鉴于其违法行为已超过两年的法

[3]《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第一百零四条：生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[4]《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日修正）第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条：事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款。

定时效，依据《中华人民共和国行政处罚法》（2017 年 9 月 1 日修正）第二十九条[6]规定，建议不再给予行政处罚。

（2）龙大养殖安全生产主体责任落实不到位，有限空间作业管理制度、操作规程落实不到位，对本次事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月 31 日修正）第一百零九条第一项[7]、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十四条第二款[8]规定，应当处 50 万元的罚款，鉴于其违法行为已超过两年的法定时效，依据《中华人民共和国行政处罚法》（2017 年 9 月 1 日修正）第二十九条规定，建议不再给予行政处罚。

2.对事故瞒报有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

（1）宫旭杰瞒报生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月 31 日修正）第八十条第二款[9]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款[10]规定，依据《生

---

[6]《中华人民共和国行政处罚法》（2017 年 9 月 1 日修正）第二十九条：违法行为在二年内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。

前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算；违法行为有连续或者继续状态的，从行为终了之日起计算。

[7]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月 31 日修正）第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015 年 4 月 2 日修正）第十四条：事故发生单位对造成 3 人以下死亡，或者 3 人以上 10 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的一般事故负有责任的，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款。

事故发生单位有本条第一款规定的行为且有谎报或者瞒报事故情节的，处 50 万元的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》（2014 年 8 月 31 日修正）第八十条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[11]、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十三条第二项[12]规定，建议由莱阳市应急管理局对其处2018年年收入100%的罚款。

（2）龙大养殖瞒报生产安全事故，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[13]，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十二条[14]规定，应当处100万元以上150万元以下的罚款，鉴于该事故造成1人死亡，龙大养殖在事发后未贻误事故抢救，且妥善处理善后事宜，未造成恶劣影响，建议由莱阳市应急管理局对其处以100万元的罚款。

（四）其他处理建议

1.马渭生，男，时任龙大养殖崔格庄猪场场长，未认真履行安全生产管理职责，对场内清理储粪池的有限空间作业安全监督检查不到位，建议龙大养殖依据公司有关规定给予相关处理，处理结果抄报莱阳市安委会办公室。

---

[11]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十三条：事故发生单位的主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员有《安全生产法》第一百零六条、《条例》第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（二）谎报、瞒报事故或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入100%的罚款。

[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[14]《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（2015年4月2日修正）第十二条：事故发生单位有《条例》第三十六条规定行为之一的，依照《国家安全监管总局关于印发<安全生产行政处罚自由裁量标准>的通知》（安监总政法〔2010〕137号）等规定给予罚款。

2.荆学强，男，龙大养殖崔格庄猪场电工、兼职安全员，未认真履行安全生产管理职责，作为冲栏作业监护人员，没有规范履职，建议龙大养殖依据公司有关规定给予相关处理，处理结果抄报莱阳市安委会办公室。

六、事故主要教训

（一）龙大养殖落实有限空间作业管理制度、操作规程不到位;对职工应急救援教育培训不到位。

（二）龙大养殖未按规定上报事故。

七、事故整改和防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责任

1.龙大养殖要严格落实各项安全管理制度和操作规程，加强对从业人员遵章守纪情况的监督检查，定期对各岗位人员职责落实情况进行考核，严格奖惩。

2.龙大养殖要强化安全生产教育培训，特别是岗位职责、岗位风险、操作规程、防护用品使用、应急处置等方面，全面提高企业从业人员安全意识和安全素质。

3.龙大养殖要定期开展有针对性的突发事件应急演练，确保发生事故后能够及时、有效、科学处置，最大限度减少人员伤亡。一旦发生生产安全事故，要严格按照相关法律法规要求的时间、内容进行事故报告。

（二）严格履行属地管理和行业监管责任

各镇街、部门要举一反三，认真吸取事故教训，要督促企业

强化全员培训，强化警示教育，加强岗位操作规程和应急救援培训，切实提升企业员工安全意识和安全技能；要认真落实安全监管责任，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，深入开展隐患排查治理和各类安全生产专项整治，依法依规督促各企业落实安全生产主体责任，防范事故发生。

（三）齐抓共管防止事故迟报、漏报、谎报、瞒报

各镇街、部门要督促企业认真学习安全生产法律法规，特别是要加强生产安全事故报告工作的时间、内容、程序和责任追究等方面的宣教普及工作，从源头上防止事故迟报漏报谎报瞒报的发生；各部门要建立联动机制，实现信息资源共享，对事故疑点及时进行核查，严厉打击瞒报谎报迟报漏报事故行为，坚决捍卫安全生产法律法规的严肃性和震慑力。

附件：事故死亡人员基本情况表